

CONDICIONES DEL CONTRATO DE LÍNEA DE CRÉDITO PLAZO CREDIT

Tu contrato de crédito Plazo Credit te permitirá disfrutar de una **línea de crédito revolving** (la “Línea de Crédito”) de la que podrás ir disponiendo según tus necesidades bajo las siguientes condiciones económicas y generales. Estas condiciones describen cómo funciona la Línea de Crédito y otros aspectos importantes que debes saber. Por favor, guarda este documento y recuerda que tienes siempre una copia disponible en <https://credito.plazo.es/condiciones-generales-de-contratacion/>

Te informamos de que el producto que vas a contratar es un producto financiero que conlleva unos costes que encontrarás explicados en las presentes Condiciones de Contratación.

Identidad y detalles de contacto del Prestatario

Nombre y apellidos: **Juan García López**

Número Documento Nacional de Identidad: **12345678Z**

Dirección: **Barcelona, Calle Tuset, 5, 3, 08006**

Email: **juan.garcia@example.com**

Teléfono: **600000000**

Identidad y detalles de contacto del Prestamista

IDFinance Plazo S.L.U., sociedad de nacionalidad española con domicilio social en Barcelona, calle Tuset 5, 3º y Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) B02996668 constituida en escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2020 otorgada ante notario de Barcelona Gonzalo Veciana García-Boente con el número 1929 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo IRUS: 1000380036447, folio 0, Hoja B-558505

Detalles de contacto:

Prestamista: IDFinance Plazo, S.L.U.

Dirección: Calle Tuset 5, 3º

Teléfono: 93.522.26.26 / 900 533 861

Correo electrónico: clientes@plazo.es

Website: www.credito.plazo.es

Calendario de contratación del servicio

El servicio fue contratado por el Prestatario el día **01/01/2026**

Condiciones económicas del contrato de Línea de Crédito PLAZO CREDIT y modalidad de pago revolving

Estos son el tipo de interés y las comisiones y gastos aplicables al contrato de Línea de Crédito:

TIPO DE INTERÉS

Tipo de Interés Nominal Anual (T.I.N.)	21,93%
---	---------------

El tipo de interés o tipo deudor expresado como porcentaje fijo aplicado con carácter anual al importe del crédito utilizado.

Tasa Anual Equivalente (T.A.E.)	24,45%
--	---------------

El coste total del crédito para el consumidor expresado como porcentaje anual fijo del importe total del crédito concedido, calculada con arreglo a la fórmula matemática contenida en el Anexo I de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de Crédito al Consumo.

Ejemplo representativo: Supuesto de Límite de Crédito de 1.500 EUR dispuesto en su totalidad en una única disposición (sin más disposiciones) el mismo día que contrata la Línea de Crédito (por ejemplo, 01/01/2025), al tipo de interés nominal fijo anual (TIN) del 21,93% y tasa anual equivalente (TAE) de 24,45%; con una cuota mensual de pago mínimo (comprensiva de interés y principal) a pagar el día 01 de cada mes. **El total a devolver hasta amortizar el crédito en 48 meses sería de 2269,44€**, mediante 47 cuotas de 47,32 más una última cuota de 45,58 euros, que es el importe que resulta de la diferencia entre el importe total a pagar y la suma de los reembolsos mensuales anteriores.

COMISIONES Y GASTOS	
Gasto por reclamación de cuota impagada	0€ gestiones recobro de los días 1 al 4 del impago.
Por las gestiones que realicemos para la recuperación efectiva de la deuda impagada.	15€ gestiones recobro de los días del 5 al 15.
	15€ gestiones extras de recobro si persiste la deuda de la cuota impagada: los días del 16 al 30.

*Aplicable una sola vez, por cada cuota impagada reclamada (saldos distintos).
No se aplicará de forma repetida sobre un mismo saldo.*

Comisión por cancelación anticipada	0€
--	-----------

IMPORTE CRÉDITO (LÍMITE DE CRÉDITO)
--

Importe Actual	1000 €
-----------------------	---------------

Importe Máximo	En ningún caso el límite de crédito asignado al Cliente será superior a <u>5.000 Euros.</u>
-----------------------	--

El Importe concedido inicialmente –“Importe Actual” bajo la línea de crédito podrá ser incrementado (hasta el “Importe Máximo de Crédito”) o reducido (hasta el “Importe Mínimo de Crédito”) por el Prestamista durante la duración de la línea de crédito, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 18.2 (Modificación de la línea de Crédito) de las Condiciones Generales de Contratación y las definiciones indicadas en la cláusula 12 (Términos y Definiciones) de las mismas

MODALIDAD DE PAGO REVOLVING
--

<u>Pago Mínimo mensual</u>	
-----------------------------------	--

Calculado mensualmente como la **suma** de las siguientes **cifras**:

1º El importe mayor de las siguientes cifras: 5 Euros o 1,85% del importe principal dispuesto, restando los intereses devengados y las penalizaciones por impago; <u>más</u>
--

2º los intereses correspondientes al periodo de liquidación; más

3º los intereses correspondientes e impagados del periodo de liquidación anterior (si estuviese impagado); más

4º la comisión por impago del periodo de liquidación anterior (si este estuviera impagado)

Ejemplo representativo de pago mínimo cuota mensual

Supuesto de Límite de Crédito de 1.500 EUR dispuesto en su totalidad en una única disposición el mismo día que contrata la Línea de Crédito (por ejemplo, “01/01/2025” y sin más disposiciones posteriores), al tipo de interés nominal fijo anual (TIN) del 21,93% y tasa anual equivalente (TAE) de 24,45%; **la cuota mensual de pago mínimo sería 47,32 (comprensiva de interés y principal) a pagar el día 01 de cada mes.**

El total a devolver hasta amortizar el crédito con el pago mínimo en 48 meses sería de 2269,44€, mediante 47 cuotas de 47,32 más una última cuota de 45,58 euros, que es el importe que resulta de la diferencia entre el importe total a pagar y la suma de los reembolsos mensuales anteriores. Ejemplo indicado sin incurrir en impago.

Pago anticipado en cualquier momento

Pago Total o Parcial en cualquier momento

Ejemplo representativo de pago anticipado en cualquier momento:

*Supuesto de Límite de Crédito de 1.500 EUR dispuesto en su totalidad en una única disposición el mismo día que contrata la Línea de Crédito (por ejemplo, “01/04/2025” y sin más disposiciones posteriores), al tipo de interés nominal fijo anual (TIN) del 21,93% y tasa anual equivalente (TAE) de 24,45%. **El total a devolver con pago anticipado**, por ejemplo, al final del primer mes “01/05/2025” (30 días), sería de 1527,59€.*



Advertencias:

Un pago mínimo muy bajo alarga significativamente el plazo de amortización y supone la generación de una mayor cantidad de intereses al amortizarse poco capital en cada cuota.

La Línea de Crédito no permite la modificación de la modalidad de pago revolving.

Los intereses correspondientes al periodo de liquidación anterior, devengados y no pagados, se suman al pago mínimo del mes de liquidación, pero NO se suman al capital principal y NO generan nuevos intereses en la siguiente liquidación.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO

Le informamos de que el producto que va a contratar es un producto financiero que conlleva unos costes que encontrará explicados en las presentes Condiciones Generales de Contratación.

La información resaltada en **negrita** o subrayada tiene especial relevancia para el Prestatario.

Las condiciones económicas de la línea de Crédito concedida son las siguientes, sin perjuicio de que las mismas puedan modificarse durante la relación contractual conforme a lo establecido en la cláusula 18.2 (Modificación de la línea de Crédito) de las Condiciones Generales de la Contratación. Sobre las eventuales modificaciones se informará y se solicitará consentimiento cuando proceda, con antelación suficiente a través de la Aplicación móvil de la entidad colaboradora.

1. ¿Quiénes somos?

1.1. La sociedad **IDFinance Plazo S.L.U.**, sociedad de nacionalidad española con domicilio social en Barcelona, calle Tuset 5, 3º y Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) B02996668 constituida en escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2020 otorgada ante notario de Barcelona Gonzalo Veciana García-Boente con el número 1929 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo / IRUS: 1000380036447, folio 0, Hoja B 558505

IDFinance Plazo, S.L.U., es la entidad prestamista que gestiona y concede la línea de crédito.

2. ¿Quién es el titular de la Línea de Crédito?

2.1. El Prestatario, persona física mayor de edad (mayor de 18 años) que realiza la solicitud (cuyos datos se recogen en la primera página) y a cuyo favor IDFinance Plazo emite la Línea de Crédito.

3. Calendario de contratación del servicio y duración

3.1. El servicio fue contratado por el Prestatario el día **01/01/2026**

3.2. El contrato tiene una **duración indefinida**.

4. Descripción de las características principales del producto ofrecido

4.1. El producto financiero ofrecido por el Prestamista a través del presente **Contrato es una línea de crédito con modalidad de pago tipo revolving.**

El **crédito revolving** es un crédito al consumo con interés, de duración indefinida concedido a personas físicas, en el que el crédito dispuesto no se satisface en su totalidad al final del período de liquidación pactado.

El Prestatario puede disponer hasta el límite del crédito concedido sin tener que pagar la totalidad de lo dispuesto en un plazo determinado, sino que reembolsa el crédito dispuesto de forma aplazada sin una duración determinada, mediante el pago de cuotas periódicas cuyo importe puede consistir en una cantidad fija o en un porcentaje de la cantidad dispuesta.

El crédito disponible se repone, fundamentalmente con la parte de las cuotas destinada a la amortización del capital y que el prestatario paga periódicamente. Por tanto, el crédito se renueva de manera automática en el vencimiento de cada cuota (mensual) por lo que es **un crédito rotativo o revolvente**.

La principal característica de los créditos revolventes es el establecimiento de un Límite de Línea de Crédito cuyo disponible coincide inicialmente con dicho

límite (“Importe Actual”), que disminuye según se realizan cargos (compras, disposiciones por transferencia, liquidaciones de intereses y gastos u otros) y se repone con abonos (pago de los recibos periódicos, devoluciones de compras, etc.). Por tanto, las cuantías de las cuotas que el Prestatario abona de forma periódica vuelven a formar parte del crédito disponible del mismo.

Ejemplo representativo 1 del funcionamiento de un crédito revolving:

para una línea de crédito con un límite de Crédito disponible de 1.500€, en el que, en una primera disposición se utilizan 500€ de esos 1.500€ disponibles.

El primer mes (30 días) se amortiza mediante un Pago Mínimo cuota mensual (al final de la fecha de liquidación) de 18,32€ [compuesto por 9,25€ (1,85% de 500€ que es el principal dispuesto) + 9,07€ de intereses devengados].

Al mes siguiente, el Prestatario tendrá un saldo disponible de 1.009,25€ y un saldo pendiente de pago de 490,75€.

En el segundo mes el Prestatario realiza una nueva disposición de otros 500€, por lo que habrá dispuesto de 990,75€ a amortizar con el Pago Mínimo mensual (al final de la fecha de liquidación) de 36,29€ [compuesto por 18,33€ (1,85% de 990,75€ que es el principal dispuesto) + 17,96€ de intereses devengados].

Así, el capital amortizado el segundo mes es 18,33€ y el saldo pendiente de amortizar es 972,42 €, siendo el capital disponible al mes siguiente de la línea de crédito es 527,58€.

Ejemplo representativo 2 del funcionamiento de un crédito revolving:

para una línea de crédito con un límite de Crédito disponible (saldo disponible) de 1.500€, en el que, en una primera disposición se utilizan 500€ de esos 1.500€ disponibles.

El primer mes (30 días) se amortiza mediante un Pago Mínimo cuota mensual (al final de la fecha de liquidación) de 18,32€ [compuesto por 9,25€ (1,85% de 500€ que es el principal dispuesto) + 9,07€ de intereses devengados].

Al mes siguiente, el Prestatario tendrá un saldo disponible de 1.009,25€ y un saldo pendiente de pago (saldo utilizado) de 490,75€.

En el segundo mes (30 días) el Prestatario realiza una nueva disposición de otros 500€, por lo que habrá dispuesto de 990,75€ a amortizar con el Pago Mínimo mensual (al final de la fecha de liquidación) de 36,29€ [compuesto por 18,32€ (1,85% de 990,75€ que es el principal dispuesto) + 17,96€ de intereses devengados].

Sin embargo, no procede al pago del Pago Mínimo, por lo que se inicia el proceso de reclamación por saldos impagados, repercutiendo el coste de dicha gestión al Prestatario, por valor de 30€.

Así, el segundo mes no se amortiza capital por lo que el saldo pendiente asciende a 1.038,72 € (compuesto por 990,75 € de Capital acumulado; 17,96 € de Intereses devengados y 30€ de gastos por reclamación de impagados).

Posteriormente, se realiza el pago (atrasado) del Pago mínimo de 66,29€ (compuesto por la cuota mínima (amortiza capital) + 30€ por gastos de reclamación de impagados que no se incluyen en el capital), por lo que el saldo pendiente pasa a ser de 972,43€ y procede a hacer una nueva disposición de 500€.

El Pago Mínimo ese mes será de 53,94 € (compuesto por la amortización del capital dispuesto $1.472,43 \times 1,85\% = 27,24\text{€}$ + los intereses devengados $1.472,43 \times 0,01808 = 26,70\text{€}$) siendo el capital pendiente de pago de 1.445,19 €

5. Disponibilidad de la Línea de Crédito

5.1. Una vez que el contrato de línea de Crédito se haya formalizado, después de tomar una decisión de concesión de Crédito positiva, el Prestamista otorga la línea de Crédito al consumo mediante la puesta a disposición del Importe de Crédito Actual de la línea de Crédito solicitado en la Cuenta de Crédito del Prestatario. El saldo disponible aumentará cada vez que el Prestatario realice los correspondientes abonos, por lo que volverán a formar parte de su línea de Crédito.

El Límite de Línea de Crédito será asignado según la evaluación de crédito y solvencia que efectúe el Prestamista dependiendo de las características particulares del Prestatario solicitante, con un límite máximo inicial (“Importe actual”).

Asimismo, el Prestatario conoce que, si bien **el Límite de Crédito** será el Importe que figura en al inicio de estas Condiciones Generales como **“Importe Actual”**, el Límite de Crédito podrá ser incrementado o reducido por el Prestamista durante la vida de la línea de Crédito, según corresponda, de conformidad con lo previsto en la cláusula 18.2 (Modificación de la Línea de Crédito) de las Condiciones Generales de Contratación

5.2. El Prestatario hará uso del Límite de Crédito mediante solicitudes de disposición a través del Área de Usuario de la App Plazo, o mediante cualquier otro medio admitido por el Prestamista y de conformidad con el procedimiento especificado por el Prestamista. El Prestatario deberá cumplir todos los requisitos mencionados en las presentes Condiciones Generales para realizar la solicitud de disposición.

5.3. El Prestatario podrá disponer del dinero hasta Límite de Crédito concedido en cada momento, el cual figurará especificado en la Aplicación móvil de IDFinance Plazo S.L.U. La solicitud de disposición del Prestatario será rechazada en caso de superarse el Límite de Crédito.

5.4. Si el Prestatario excediese el Límite del Crédito, el Prestamista podrá exigir el pago inmediato del exceso, cualquiera que sea su origen. El exceso

del límite puede ser objeto de un recibo separado. El cobro de dicho importe se realizará según lo establecido en las cláusulas 6 (TIN), 7 (TAE) y 8 (Amortización de la Línea de Crédito) siguientes de las Condiciones Generales.

6. Tipo de Interés Nominal

El tipo de interés nominal (TIN) aplicable a la línea de Crédito será fijo y dependerá de la cantidad disponible de la línea de Crédito en cada momento, de la duración y del número de cuotas acordadas por las Partes y se devengará diariamente y liquidará mensualmente en base a los días efectivamente transcurridos, según lo establecido en la cláusula 8 (Amortización de la Línea de Crédito) de estas Condiciones Generales.

Para el cálculo del tipo de interés nominal anual o tipo deudor, el Prestamista aplica un tipo de interés diario que compensa el coste y riesgo del producto y la rentabilidad mínima establecida por el Prestamista multiplicado por 365 días. La cuantía obtenida es expresada en porcentaje fijo aplicado con carácter anual al importe del crédito utilizado.

El tipo deudor se calcula a partir del número de días reales en un mes natural y un año de 365 días.

$$\text{TIN} = \text{PercentPerDay} * 365$$

La cantidad total que debe pagar el Prestatario al Prestamista en concepto de intereses ordinarios sobre el principal prestado estará disponible en todo momento en el Área Personal del Prestatario de la Aplicación móvil de la IDFinance Plazo S.L.U..

El Prestamista calcula a diario los intereses sobre el principal dispuesto,

excluyendo intereses devengados, cuotas previas impagadas (si las hubiera) y comisiones por reclamación efectiva de deuda (si las hubiera). La fecha de valor de los cargos será la de la disposición devengándose intereses hasta el día de su pago efectivo.

7. Tasa Anual Equivalente

Se entiende por Tasa Anual Equivalente (TAE) el coste total de la Línea de Crédito, expresado en un porcentaje anual sobre la cuantía de la financiación concedida.

El cálculo de la Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) correspondiente al Contrato comprende el Tipo de Interés Nominal, así como las comisiones y gastos aplicables y está realizado de acuerdo con la fórmula contenida en el Anexo I de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo y teniendo en cuenta:

- 1) Todos los gastos, comisiones e intereses conocidos por el Prestamista que debe pagar el Prestatario en el momento de formalización del Contrato de línea de Crédito según la modalidad de pago que haya elegido.
- 2) Que el Contrato de línea de Crédito se mantiene vigente durante el plazo pactado.
- 3) Que se cumplen las obligaciones de pago, no incluyéndose penalizaciones e indemnizaciones.

La ecuación de base, que define la tasa anual equivalente (TAE), es la siguiente:

$$\text{TAE} = (1 + i/n)^n - 1$$

Donde:

- i es el Tipo de Interés Nominal aplicado (TIN)
- n es la frecuencia de los pagos

Advertencia: Una TAE elevada implica un mayor coste final para el Prestatario, donde el interés puede inflar significativamente la cuantía a devolver.

Ejemplo representativo 1:

Supuesto de Límite de Crédito de 1.500 EUR dispuesto en su totalidad en una única disposición (sin más disposiciones) el mismo día que contrata la Línea de Crédito (por ejemplo, 01/01/2025), al tipo de interés nominal fijo anual (TIN) del 21,93% y tasa anual equivalente (TAE) de 24,45%; con una cuota mensual de pago mínimo (comprensiva de interés y principal) a pagar el día 01 de cada mes. **El total a devolver hasta amortizar el crédito en 48 meses sería de 2269,44€**, mediante 47 cuotas de 47,32 más una última cuota de 45,58 euros, que es el importe que resulta de la diferencia entre el importe total a pagar y la suma de los reembolsos mensuales anteriores.

8. Amortización de la línea de Crédito

8.1. La línea de Crédito tendrá una duración indefinida.

8.2. Modalidad de pago:

8.2.1. La modalidad de pago prevista de la línea de crédito defecto es **revolving** mediante cuota de **Pago Mínimo**.

8.2.2. Asimismo, el Prestatario podrá realizar **en cualquier momento el pago anticipado parcial o total**.

8.3. El Prestatario no tiene la facultad de modificar la modalidad de pago revolving establecida.

8.4. Todos los meses durante los cuales el Prestatario tenga cantidades dispuestas bajo la Línea de Crédito y no amortizadas tendrá que abonar el pago mensual mínimo.

8.5. El Prestatario tiene la facultad de establecer el importe del **Pago Mínimo**, siempre **que cubra el importe mayor de las siguientes cifras:**

- 5 Euros o 1,85% del importe principal dispuesto, restando los intereses devengados y las penalizaciones por impago; más
- los intereses correspondientes al periodo de liquidación; más
- los intereses correspondientes e impagados del periodo de liquidación anterior (si estuviese impagado); más
- la comisión por impago del periodo de liquidación anterior (si este estuviera impagado).

La elección de cuotas de importe reducido podría dar lugar a una amortización del crédito más prolongada en el tiempo, con el consiguiente efecto de devengarse un mayor importe de intereses

8.6. La **amortización** de la línea de Crédito, esto es, el número y periodicidad de los pagos, deberán ser satisfechos en la fecha de liquidación de cada periodo, que se establece, de forma predeterminada, del día 23 al día 3 del mes siguiente.

8.7. **Pago de las cuotas:**

8.7.1. El **pago de las cuotas** de la línea de Crédito se realizará **mensualmente** mediante alguna de las siguientes opciones por orden de prelación:

- 1) cargo en la cuenta de pago que tiene el Prestatario en la Aplicación móvil; en el caso que no pueda ser satisfecho,
- 2) cargo en cualesquiera de las tarjetas que el Prestatario proporcione en la solicitud de la línea de Crédito, a través de la Entidad colaboradora y de la entidad de pago PAYNOPAIN FINANCIAL SERVICES, S.L. y que se anuncia en el momento previo a su uso de forma clara, y, si no fuese posible por ninguno de los dos medios anteriores,
- 3) cargo en la Cuenta Corriente de Domiciliación del Prestatario indicada durante el proceso de solicitud; y
- 4) transferencia bancaria a la cuenta del Prestamista, indicada en el área personal de la App Plazo.

El Prestatario autoriza al Prestamista a hacer los cargos recurrentes que sean necesarios tanto en la cuenta que tenga en la App Plazo, en las tarjetas de pago indicadas o bien en la Cuenta Corriente de Domiciliación hasta que el importe correspondiente a las comisiones, cuotas mensuales o cuotas mensuales vencidas sea liquidado.

En caso de duda sobre la forma de realizar el pago, el Prestatario puede ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente, a través de la dirección clientes@plazo.es

8.7.2. Proveedor de servicios de pago:

El servicio de pago a través de tarjeta bancaria se procesa a través de la entidad de pago:

- PAYNOPAIN FINANCIAL SERVICES, S.L. (“PaynoPain”), Entidad de pago supervisada e inscrita en el registro especial del Banco de España con código 6899. Domiciliada en Paseo Castellana 77 28046 Madrid, NIF B88513593. En caso de incidencias relacionadas con este proveedor

deberá ponerse en contacto con él a través de la dirección

sac@paynopain.com

- UNNAX REGULATORY SERVICES EDE, S.L., (“Unnax”) es una entidad de dinero electrónico autorizada para prestar distintos servicios de pago y de dinero electrónico. Unnax se encuentra debidamente supervisada por el Banco de España e inscrita en el Registro Especial de Entidades con el número 6719. En caso de incidencias relacionadas con este proveedor deberá ponerse en contacto con él a través de la dirección atencionalcliente@unnax.com”

El Prestamista no almacena los datos de tarjetas bancarias sin previa autorización y consentimiento del Prestatario. El Prestamista, cuenta con los proveedores de servicios de pago anteriormente indicados, que cumplen la normativa de Seguridad de Datos en la Industria de Tarjetas de Pago PCI DSS cumpliendo con toda la normativa vigente de seguridad.

8.8. El pago se considerará realizado una vez figure como recibido en la cuenta bancaria del Prestamista.

8.9. Con la aceptación del presente contrato, las Partes acuerdan que las cantidades abonadas por el Prestatario al Prestamista se utilicen para satisfacer sus obligaciones de pago siguiendo, por orden cronológico, este orden:

- 1) Comisión por impago,
- 2) intereses devengados y
- 3) reembolso del principal del Crédito.

En consecuencia, en aquellos meses en los que haya cantidades debidas que se correspondan total o parcialmente con Intereses y/u otros gastos y dichas cuantías cubriesen por sí mismas la totalidad del pago del correspondiente

mes, dicho pago no incluiría el reembolso de principal del Crédito en el referido mes.

A modo meramente ejemplificativo, si el pago mensual asciende a 100€ y el Prestatario debiese abonar ese mes un total de 30€ en concepto de comisión por impago y 70€ en concepto de Intereses, lo cual alcanzaría una cantidad de 100€ (es decir, la cuota mensual), no corresponderá incluir en dicho pago mensual cantidad alguna correspondiente al reembolso del principal del Crédito.

La Línea de Crédito, **no prevé la capitalización de cantidades vencidas, exigibles y no satisfechas.** Es decir, el principal no pagadero durante uno o varios meses se podrá acumular y distribuir proporcionalmente en los meses sucesivos y, en consecuencia, el importe del principal no abonado acumulará el Interés correspondiente durante el período en que no haya sido pagado.

8.10. Advertencia: En caso de impago de cualquier cuota mensual impagada, el Prestamista repercutirá el coste de reclamación de cuota impagada, de acuerdo con lo establecido en la **Cláusula 10** siguiente de estas Condiciones Generales, salvo en el caso de que tal falta de pago se debiera a errores administrativos o de gestión no imputables al Prestatario.

8.11. La **cantidad total** que debe **pagar** el Prestatario al Prestamista estará siempre disponible en el **Área Personal** del Prestatario de la Aplicación móvil de la entidad colaboradora (Plazo), incluyendo todas las comisiones, cargos y gastos, así como todos los impuestos pagados a través del proveedor.

8.12. El Prestamista no se hace responsable de los posibles costes adicionales que en forma de impuestos o gastos deban abonarse. En todo

caso, el Prestamista no facturará al Prestatario ningún coste adicional relacionado con la tramitación de la Solicitud del Préstamo.

8.13. Información periódica:

8.13.1. Con la firma de las presentes condiciones de contratación, el Prestatario consiente disponer de todos los extractos mensuales y trimestrales en la Aplicación móvil de Plazo. El Prestamista informa que este consentimiento del Prestatario podrá ser retirado por el Prestatario en cualquier momento y por cualquier motivo sin ningún inconveniente o perjuicio, mediante el envío de un correo electrónico o llamando al Servicio de Atención al Cliente del Prestamista.

8.13.2. No obstante, en caso de que no se haya indicado ninguna dirección de correo electrónico, el estado de cuenta podrá enviarse a la dirección de correo postal indicada por el Prestatario.

8.13.3. La no recepción del estado de cuenta no eximirá de la obligación de reembolsar las disposiciones de fondos a tiempo.

8.13.4. El pago se considerará realizado en la fecha en que el importe sea abonado en la cuenta del Prestamista.

9. Derechos del Prestatario – Derecho de desistimiento

9.1. El Prestatario tiene **derecho a desistir del Contrato de línea de Crédito en el plazo de catorce (14) días naturales contados a partir del momento en el que el Prestamista deposite la cantidad prestada.**

9.2. El Prestatario comunicará su intención de ejercitar el derecho de desistimiento al Prestamista remitiendo una notificación por escrito que incluirá:

- Nombre completo y DNI/NIE del Prestatario

- Notificación de desistimiento de la financiación
- Calendario de amortización anticipada de la financiación
- Número de Contrato de Línea de Crédito
- Lugar y fecha de la solicitud
- Firma del Prestatario

9.3. El desistimiento no exonerará al Cliente de su obligación de reembolsar el capital prestado, así como de pagar los intereses devengados entre la fecha de disposición de la cantidad prestada y la fecha de reembolso de esta, sin ningún retraso indebido y a más tardar a los treinta (30) días naturales siguientes de haber enviado la notificación fehaciente de desistimiento al Prestamista.

9.4. El reembolso se considerará efectivo una vez que el capital más los intereses devengados sobre dicho capital (calculados sobre la base del tipo deudor acordado), desde la fecha de disposición del préstamo y la fecha de reembolso del capital, sean recibidos en la cuenta bancaria del Prestamista.

9.5. El Prestatario puede ejercer este derecho libremente, enviando por escrito su voluntad expresa de desistir del contrato a la dirección de correo electrónico clientes@plazo.es.

9.6. El Prestatario responde personalmente de la línea de Crédito. No es obligatorio contratar una póliza de seguros para garantizar la línea de Crédito o cualquier otro servicio accesorio.

9.7. El Prestatario podrá solicitar, en cualquier momento de la vida del crédito, la información referida en el artículo 33 quinquies y sexies de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios modificada por la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente. La información del artículo 33 quinquies estará a disposición en cualquier momento del Prestatario a través de su Área de Usuario de App Plazo y será actualizada y suministrada con una periodicidad al menos trimestral. La información del artículo 33 sexies, se facilitará en el plazo máximo de 5 días hábiles.

10. Procedimiento en caso de impago

10.1. En aquellos casos en los que el Prestatario no abone el importe de alguna de las cuotas en el plazo estipulado, la deuda pasará a ser gestionada por el Departamento de Cobros del Prestamista. El Prestamista lo comunicará al Prestatario llegado el momento a través de correo electrónico, SMS y/o correo postal, así como mediante la realización de llamadas a los teléfonos que el Prestatario hubiera puesto a disposición del Prestamista en el momento de la contratación de la línea de Crédito o posteriormente, siempre y cuando el Prestatario acredite la titularidad del nuevo teléfono.

10.2. En caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos, con la aceptación de estas Condiciones Generales de Contratación y de la Política de Privacidad del Prestamista, el Prestatario queda informado de que, con la finalidad de realizar el cobro efectivo, **podrá recibir en el/los teléfono/s facilitado/s llamadas y comunicaciones** automatizadas con o sin intervención humana **necesarias y pertinentes hasta que se realice el efectivo pago de la deuda** en base a la correcta ejecución del contrato.

Además, se informa al Prestatario que, **en caso de impago** en el término previsto para ello, y habiéndose cumplido los requisitos legales necesarios y comunicaciones pertinentes, **sus Datos Personales podrán ser comunicados al Servicio de Crédito de Asnef-Equifax**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 respecto de los sistemas de información crediticia de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

10.3. En caso de que en el plazo de treinta (30) días, el Prestatario incumpla o, cumpla defectuosa o parcialmente, las obligaciones derivadas del Contrato de Línea de Crédito, autoriza expresamente al Prestamista, desde este momento, para que pueda **ceder su derecho de reclamación de los pagos atrasados a un Tercero**.

10.4. Comisión por gestiones efectivas de recobro:

El Prestatario incurrirá en mora a partir del día siguiente de la fecha estipulada para cualquiera de los pagos previstos en el Contrato, **facultando al Prestamista a repercutir y reclamar, además del importe impagado, una comisión por gestiones efectivas de recobro de:**

- 0€ por las gestiones de recobro de la cuota impagada realizadas entre los días 1 y 4 del impago
- 15€ por cuota impagada por las gestiones de recobro de la cuota impagada realizadas por los equipos internos de Cobros entre los días 5 y 15 del impago (fase 1)
- 15€ adicionales por cuota impagada por las gestiones de recobro de la deuda realizadas por equipos externos especializados en Recobro entre los días 16 y 30 del impago (fase 2)

Se realizará por el Prestamista previa notificación y deberán ser satisfechos tras la finalización de la fecha de liquidación, esto es, el día 8. Estas cantidades tienen por objeto resarcir de los costes incurridos por el Prestamista en el trámite de recaudación del impago.

Las fases y gestiones en cada fase, a modo de ejemplo pueden consistir:

FASE 1: Serán realizadas por los equipos internos de Cobros, entre los días 5 y 15 desde el impago de la cuota, y consistirán a modo de ejemplo en llamadas telefónicas individualizadas, comunicaciones electrónicas y SMS individualizados, requerimientos de pago escritos remitidos por correo postal del cliente e individualizados, mensajería instantánea etc.

FASE 2: En caso de persistir la irregularidad, y ser necesaria la intensificación de gestiones de recobro, entre los días 16 y 30 desde el impago de la cuota, requiriendo los servicios de equipos externos especializados en gestiones avanzadas de Recobro tales como, a modo de ejemplo, envíos de burofax, o requerimientos de pago fehacientes, requerimientos formales de pago necesario para inicio de acciones judiciales o comunicación de datos a ficheros de solvencia como Asnef (art. 20 de la Ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos personales), acciones encaminadas a la reestructuración de deudas, asesoramiento al deudor.

Este gasto se generará, liquidará y deberá ser pagado, según las fases del recobro descritas y por cada cuota vencida y reclamada, no pudiendo reiterarse para un mismo saldo impagado.

10.5. Con la firma de las presentes condiciones generales de contratación, el Prestatario acepta y declara, al tiempo de hacer el pago, imputar cualquier cantidad recibida por el Prestamista cuando el Prestatario se encuentre en situación de mora, ya sea de una o varias cuotas, ya sea una vez vencida la línea de Crédito, se imputará por orden cronológico de la siguiente manera:

1.- Comisión por impago.

2.- Intereses ordinarios.

3.- Capital.

10.6. Pasados 30 días de mora, el Prestamista se reserva el derecho de reportar el caso a la ASNEF-EQUIFAX y a otros registros de morosos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

11. Reclamaciones y quejas

Para cualquier reclamación o queja, el Prestamista pone a disposición del Prestatario su número de Atención al Cliente 936289010 / 900 533 861, así como la dirección de correo electrónico clientes@plazo.es y se compromete a dar respuesta a la reclamación del Prestatario en el menor tiempo posible.

12. Términos y definiciones

En las presentes Condiciones Generales de Contratación se entiende por:

- a) “**Aplicación móvil**” se refiere a la app Plazo titularidad de IDFinance Plazo S.L.U..
- b) “**Área de Usuario**” se refiere a un servicio proporcionado por el Prestamista en la Aplicación móvil de la Entidad Colaboradora, que permite al Prestatario gestionar su Contrato y recibir las notificaciones del Prestamista.
- c) “**Comisiones Aplicables**” se refiere a cualquier comisión que pueda resultar de aplicación al Contrato de línea de Crédito, y que se encuentra recogida en la app Plazo.

- d) “**Contrato**” se refiere al presente contrato de línea de Crédito, que consta de estas Condiciones Generales, la Política de Privacidad, los costes y la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo.
- e) “**Crédito**” se refiere a la cuantía pendiente total de los fondos dispuestos por el Prestatario
- f) “**Cuenta de Crédito**” se refiere a la cuenta abierta en la IDFinance PLAZO S.L.U. que figura en la base de datos del Prestamista vinculada exclusivamente al Prestatario, en la que el Prestamista podrá ingresar las cantidades solicitadas al Prestatario, y que contiene datos acerca del Límite de Crédito solicitado por el Prestatario
- g) “**Cuenta Corriente de Domiciliación**” se refiere a la cuenta corriente en una entidad de Crédito distinta del Prestamista en la que el Prestatario haya indicado la domiciliación de los pagos.
- h) “**Día hábil**” se refiere a todos los días naturales de lunes a viernes, excepto los días festivos y otros días no considerados hábiles en España.
- i) “**Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo**” se refiere a la Información Normalizada Europea sobre el crédito al Consumo que ha sido elaborada de conformidad con el Anexo II de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de crédito al Consumo.
- j) “**Intereses**” se refiere a los intereses por el uso del Crédito, calculados en base al Tipo Deudor.
- k) “**Límite de Crédito**” se refiere a la cuantía máxima de Crédito otorgada en cada momento al Prestatario: en particular el Límite de Crédito inicial es el que figura en las Condiciones Generales como “Importe inicial”, y el mismo podrá ser incrementado o reducido por el Prestamista conforme se expone en la cláusula 18.2 (Modificación de la Línea de Crédito) siguiente.
- l) “**Importe Mínimo de Crédito**” se refiere al importe mínimo que podrá alcanzar el Límite de Crédito durante la vida del Crédito, conforme lo

establezca el Prestamista de acuerdo con lo expuesto en la cláusula 18.2 (Modificación de la Línea de Crédito) siguiente.

- m) **“Importe Máximo de Crédito”** se refiere al importe máximo que podrá alcanzar el Límite de Crédito durante la vida del Crédito, conforme lo establezca el Prestamista de acuerdo con lo expuesto en la cláusula 18.2 (Modificación de la Línea de Crédito) siguiente.
- n) **“Método de Cálculo”** se refiere al método para la elaboración de un calendario de pago según el cual la cuantía mensual total del principal y los Intereses que deba pagar el Prestatario al Prestamista se mantienen constantes durante todo el periodo de reembolso, salvo el último pago que difiere debido al redondeo.
- o) El **“Pago mínimo”** mensualmente se calcula como la suma de las siguientes cifras:
- El importe mayor de las siguientes cifras: 5 Euros o 1,85% del importe principal dispuesto, restando los intereses devengados y las penalizaciones por impago; más
 - los intereses correspondientes al periodo de liquidación; más
 - los intereses correspondientes e impagados del periodo de liquidación anterior (si estuviese impagado); más
 - la comisión por impago del periodo de liquidación, si estuviese impagado.

El Prestatario **no tiene la facultad de modificar el pago mínimo establecido**, sin embargo, se advierte al Prestatario que la elección de cuotas de importe reducido podría dar lugar a una amortización del crédito más prolongada en el tiempo, con el consiguiente efecto de devengarse un mayor importe de intereses.

- p) **“Comisión por impago”** se refiere a la cantidad a repercutir por los costes de recuperación y gestión de recobro de cada cuota atrasada

(correspondientes a la reclamación por costes efectivos de recobro), esto es, una comisión de **30 Euros** que se aplicará tras la finalización de la fecha de liquidación, esto es, el día 4.

- q) **“Plazo Máximo de Reembolso”** se refiere al periodo de tiempo durante el cual el Prestatario deberá reembolsar el Crédito.
- r) **“Política de Privacidad”** se refiere a la política de protección de datos aplicable a los datos del Prestatario obtenidos en virtud de la solicitud de la línea de Crédito en la Aplicación móvil Plazo de la Entidad colaboradora y que se encuentra disponible en la sección de “Avisos legales”.
- s) **“Prestamista”** es la entidad mercantil denominada IDFinance Plazo S.L.U., sociedad de nacionalidad española con domicilio social en Barcelona, calle Tuset 5, 3º y Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) B02996668 constituida en escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2020 otorgada ante notario de Barcelona Gonzalo Veciana García-Boente con el número 1929 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo / IRUS 1000380036447, folio 0, Hoja B 558.505.
- t) **“Prestatario”** se refiere al particular, mayor de edad, con residencia permanente en España, y titular de una cuenta en un banco domiciliado en España, que ha suscrito el presente Contrato con el Prestamista.
- u) **“Servicio a Distancia”** se refiere a las técnicas de comunicación a través de redes telemáticas, facilitadas por el Prestamista al Prestatario para llevar a cabo el registro en la Aplicación móvil, la Solicitud del Límite de Crédito, la formalización del Contrato y la concesión del Crédito, y tomar cualquier otra decisión de Crédito. A efectos de los contratos firmados a distancia, se refiere al proceso de contratación a través de la Página Web o cualquier otra técnica de comunicación telemática utilizada por el Prestatario.

- v) “**Solicitud**” se refiere a la solicitud de la línea de Crédito enviada por el Prestatario al Prestamista en formato electrónico, de acuerdo al procedimiento previsto en estas Condiciones Generales.
- w) “**Soporte Duradero**” se refiere a cualquier medio que permita al Prestatario acceder y/o almacenar la información dirigida al Prestatario, de manera que pueda recuperarse fácilmente durante un periodo de tiempo adecuado para los fines para los que ésta se proporciona, y que permita su reproducción sin cambios en la información almacenada.
- x) “**Tasa Anual Equivalente (T.A.E)**” se refiere al coste total del Crédito expresado en forma de porcentaje anual del importe total del Crédito. La T.A.E se ha calculado de conformidad con el Anexo I de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo.
- y) “**Tercero**” se refiere al particular o persona jurídica no considerada Parte de este Contrato.
- aa) “**Tipo Deudor**” se refiere al tipo al cual se devengarán los Intereses.

13. Objeto e información Pre-contractual

13.1. El objeto de las Condiciones Generales de Contratación es regular los términos y condiciones de la Línea de Crédito con modalidad de pago *revolving* suscrita entre el Prestatario y el Prestamista, así como las consecuencias del incumplimiento. En virtud de este Contrato, el Prestatario dispone a su favor, desde su concesión por parte del Prestamista, de una línea de Crédito con modalidad de pago *revolving* en la cuantía inicial expresada al inicio de las mismas (“Importe actual”), que se entenderá perfeccionado mediante la aceptación del Contrato de Línea de Crédito por el Prestatario y mediante el abono del capital inicial de la línea de Crédito por parte del Prestamista al Prestatario.

13.2. Las presentes Condiciones Generales, la información detallada en los artículos 7 y 8 de la Ley 22/2007, de 11 de julio, de Comercialización a Distancia de Servicios Financieros Destinados a los Consumidores, así como la prevista en los artículos 10 y 12 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, según el caso, en el artículo 33ter de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios modificada por la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolving, y en el Modelo Normalizado (INE), serán puestas a disposición del Prestatario con antelación suficiente. El Prestamista mediante el presente documento declara expresamente que se le han proporcionado al Prestatario las Condiciones Generales de Contratación y el Modelo Normalizado (INE) previamente a la firma de cualquier contrato y con tiempo suficiente para leer y entender su contenido.

13.3. El Prestamista declara y garantiza que toda la información y asistencia necesaria le ha sido proporcionada con la debida antelación al Prestatario y antes de aceptar los términos contractuales relativos a la línea de Crédito y que dicha información y términos contractuales le han sido facilitados de forma escrita en soporte papel o en otro soporte duradero disponible y accesible. El Prestatario se reserva el derecho a solicitar una copia de las Condiciones Generales que el Prestamista le hará llegar por medio de correo electrónico u ordinario. Si el Prestamista no estuviera dispuesto a celebrar el Contrato, esta cláusula no se aplicará.

13.4. El Prestamista se obliga a evaluar individualmente si la solicitud de la línea de Crédito es adecuada a las necesidades y a la situación financiera del solicitante, así como si este dispone de capacidad económica suficiente para satisfacer sus obligaciones a lo largo de la vida de la operación sin incurrir en sobreendeudamiento y a informarle del resultado de dicha evaluación de forma escrita en soporte de papel o en otro soporte duradero y accesible al

solicitante si éste así lo solicita, sin perjuicio de la información y asesoramiento financiero ofrecidos de forma gratuita a través de la página web del Prestamista.

13.5. La fecha de puesta a disposición del Importe inicial de la línea de Crédito se considerará como fecha de efecto del presente Contrato, sirviendo éste, como eficaz carta de pago acreditativo de la cantidad entregada al Prestatario.

14. Aplicación y oposición a las Condiciones Generales de Contratación de la Línea de Crédito

Las Condiciones Generales resultan de aplicación a las Partes en relación con la línea de Crédito. La emisión de la línea de Crédito conlleva por parte del Prestatario la completa aceptación de las Condiciones Generales.

15. Contratación a Distancia

El **Contrato de línea de Crédito se celebrará a distancia**, quedando constancia de la oferta y aceptación y, por tanto, de la perfección del Contrato mediante cualquier instrumento que permita al solicitante del Crédito almacenar la información que se le dirija, con objeto de que pueda recuperarla fácilmente durante un período de tiempo adecuado para los fines para los que se destina la información y que permita la reproducción sin cambios de la información almacenada.

La formalización del contrato se realiza de forma telemática, y se regirá por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Créditos al Consumo, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios modificada por la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolviente, así como demás normativa general de aplicación.

16. Solicitud de la línea de Crédito

16.1. El Prestamista asume que el Prestatario que solicita la línea de Crédito es, en todo momento, el usuario registrado. Por tanto, toda acción, solicitud o formalización del Contrato realizada por el usuario registrado se entenderá realizada en nombre del Prestatario y viceversa. El Prestatario por la presente manifiesta y acepta esta circunstancia.

16.2. El **Prestatario realizará la Solicitud del Crédito por el importe ofrecido.** El Contrato se celebrará a través del Servicio a Distancia quedando constancia de la oferta y aceptación. El Prestatario declara conocer que el Contrato queda perfeccionado por medio del Servicio a Distancia y le es entregado y puesto a su disposición mediante un Soporte Duradero.

16.3. El **Prestamista**, antes de la formalización del Contrato, **evaluará** la situación de empleo, ingresos, patrimonial y financiera (la **solvencia**) del Prestatario a partir de la información obtenida a través de los medios adecuados, incluida la información proporcionada por el Prestatario en la Solicitud, previa petición del Prestamista, así como de la información disponible en las bases de datos públicas y ficheros de solvencia patrimonial. El Prestamista podrá pedir al Prestatario que presente los documentos o la información necesarios para verificar los datos del Prestatario. La evaluación de la solvencia del Prestatario se llevará a cabo bajo los criterios objetivos del Prestamista. En cualquier caso, el Prestatario tiene derecho a tener acceso al

resultado de dicha evaluación en caso de que la misma haya resultado negativa y, por tanto, se haya denegado la concesión de la línea de Crédito. Si la denegación de una solicitud de crédito se basa en la consulta de un fichero, el Prestamista informará al Prestatario inmediata y gratuitamente de los resultados de dicha consulta y de los pormenores de la base de datos consultada.

16.4. Mediante el **marcado de la casilla de aceptación** de las presentes Condiciones Generales, el **Prestatario confirma** que, con la debida antelación a la formalización del Contrato, **ha recibido, directamente o a través de los canales específicos de la web <https://credito.plazo.es/> y del servicio de atención al cliente, explicaciones adecuadas de forma individualizada para evaluar si el contrato se ajusta a sus intereses, necesidades y situación financiera**, así como, la debida asistencia y la información adecuada sobre las condiciones del Contrato, los costes asociados, las consecuencias en caso de impago, la modalidad de pago *revolving*, la duración indefinida del crédito y toda la información relativa al tipo de Crédito solicitado. El Prestatario reconoce que dicha información se le ha facilitado en un Soporte Duradero y declara que puede acceder a ella fácilmente.

16.5. Asimismo, **el Prestatario conoce** que, si bien el Límite de Crédito inicial será el Importe que figura al inicio de las Condiciones Generales (“Importe inicial”), dicho **Límite de Crédito podrá ser incrementado o reducido durante la vida de la línea de Crédito, conforme lo establezca el Prestamista de acuerdo con lo expuesto en la cláusula 18.2** (Modificación de la Línea de Crédito) siguiente.

16.6. Tras recibir todos los documentos e información necesarios, el Prestamista decidirá si concede el Crédito. La confirmación o denegación de la

Solicitud se comunicará al Prestatario bien a través de un mensaje de texto en su teléfono móvil, correo electrónico o bien a través del área de usuario.

16.7. El Prestamista se reserva el derecho de conceder la línea de Crédito en función de los resultados obtenidos tras la evaluación de la solvencia del Prestatario. En el caso de que la decisión del Prestamista difiera de la información indicada en la Solicitud, el Prestamista informará al Prestatario sobre el Crédito ofertado, las Comisiones Aplicables y el Plazo Máximo de Reembolso. En tal caso, las Partes procurarán llegar a un acuerdo sobre el Plazo Máximo de Reembolso.

16.8. En el caso de que el Prestamista y el Prestatario acuerden cambios en el importe del Límite de la Línea de Crédito o el Plazo Máximo de Reembolso, el Prestamista pondrá a disposición del Prestatario una modificación de las condiciones aplicables al Crédito. En estos casos, el Prestamista procederá a actualizar la información financiera de que disponga sobre el Prestatario y a evaluar su solvencia antes de aumentar significativamente el Límite de la Línea de Crédito o el Plazo Máximo de Reembolso.

17. Validación y concesión de la línea de Crédito

17.1. Una vez que el Prestamista efectúe las comprobaciones pertinentes, remitirá al Prestatario, a través del Servicio a Distancia, la Decisión de Préstamo positiva. La valoración por el Prestamista de la oportunidad de conceder la línea de Crédito está sujeta al previo estudio de la misma y de la documentación que se acompaña. En el caso en que el Prestamista rechace la Solicitud por motivo de la consulta de ficheros de solvencia económica y de riesgos de crédito, el Prestamista, informará de forma gratuita e inmediata al solicitante acerca de las causas de denegación de la Solicitud a través del Servicio a Distancia. Esto no se aplica si la difusión de esa información está

prohibida por una ley o por el Derecho de la Unión Europea o es contraria a los objetivos de orden público o de la seguridad pública.

El Prestamista dispone de su propio modelo de evaluación de riesgo crediticio y no basa sus decisiones únicamente en consultas a bases de datos de solvencia. El Prestatario puede inquirir las causas de denegación a través de la dirección clientes@plazo.es. Todo ello, sin perjuicio del derecho reconocido al Prestatario en la Cláusula 16.3 (Solicitud de la Línea de Crédito) de las presentes Condiciones Generales.

17.2. El Prestamista, en el caso que la Decisión de Préstamo sea positiva, pondrá a disposición del Prestatario, a través de correo electrónico, las de las condiciones del Crédito. Dichas condiciones ofrecidas serán válidas por un plazo máximo de 14 días desde que fueron enviadas por el Prestamista y, en consecuencia, deberán ser aceptadas por el Prestatario dentro de dicho plazo.

Para la formalización del Contrato de línea de Crédito y para la recepción del importe solicitado, el Prestatario deberá aceptar el Contrato. Para realizar dicha **aceptación**, deberá aceptar la Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo, las explicaciones adicionales sobre Crédito Revolving, así como aceptar las condiciones de la línea de Crédito mediante la marcación de los correspondientes botones del Servicio a Distancia. **Estas acciones implicarán para el Prestatario el otorgar su consentimiento para la concesión de la línea de Crédito y la formalización electrónica del contrato.**

17.3. El marcado de la casilla de aceptación de las Condiciones Generales de Contratación (“Confirmar solicitud”) significa la aceptación por el Cliente del Contrato y la declaración expresa de que:

- a) Ha revisado la información de asistencia, la Información Normalizada Europea y las Condiciones Generales de Contratación, publicadas en la Aplicación móvil Plazo titularidad, de la Entidad colaboradora, del Prestamista.**
- b) Acepta el contenido íntegro de las Condiciones Generales.**
- c) Quiere que el Importe inicial de la línea de Crédito sea puesto a disposición del Prestatario.**
- d) Acepta que el Importe inicial de la línea de Crédito sea incrementado o reducido durante la duración de la línea de Crédito, conforme lo establezca el Prestamista de acuerdo con lo expuesto en la cláusula 18.2 (Modificación de la Línea de Crédito) siguiente.**

17.4. Asimismo, completar y remitir la Solicitud supone que el Prestatario garantiza que:

- a) No existen pagos pendientes o deudas con terceras partes que puedan impedir el pago de la línea de Crédito, incluidos pagos pendientes que estén registrados en cualquier lista de Prestamistas/Prestatarios como ASNEF.
- b) No se encuentra incurso en procedimientos legales o judiciales que puedan afectar a su solvencia.
- c) Toda la información y documentación suministrada al Prestamista es cierta, veraz y actualizada.
- d) El Prestatario reconoce que la Tasa Anual Equivalente (T.A.E) se ha calculado sobre la base de las siguientes asunciones:
 - i) La disposición del Crédito se prolongará durante el periodo de tiempo acordado.
 - ii) El Prestamista y el Prestatario cumplirán sus obligaciones de la manera debida y oportuna.

- iii) El Coste Total del Crédito comprende todos los gastos obligatorios derivados de la suscripción del Contrato.
- iv) Los intervalos de tiempo entre las fechas utilizadas en los cálculos se expresarán en años o fracciones de año, teniendo en cuenta que un año será igual a 365 días.
- v) La vigencia del Crédito se hará efectiva en la fecha en la que el Crédito dispuesto sea abonado en la tarjeta PLAZO del Prestatario.
- vi) Los costes opcionales no se incluirán a efectos del cálculo de la T.A.E.
- vii) El Prestatario abonará al Prestamista las cuotas debidas respecto del importe total debido antes del último día de su fecha de vencimiento.

17.5. En el supuesto en que la comunicación de la Decisión del Préstamo no se envíe con arreglo a lo previsto en estas Condiciones Generales de Contratación, se envíe fuera de plazo, o haya un rechazo previo por parte del Solicitante del Préstamo; se considerará que no ha habido Decisión de Préstamo y, por tanto, que no se ha perfeccionado el Contrato de Línea de Crédito.

17.6. La solicitud en los términos expuestos implica la aceptación y consentimiento al contrato, vinculando a ambas partes, manifestando que conocen plenamente el contenido del presente convenio.

18. Modificación del límite de crédito

18.1. Tras la firma del Contrato, se concederá al Prestatario la línea de Crédito en la cuantía y por los medios especificados en estas Condiciones Generales.

18.2. **Modificación del Límite de Crédito inicial.**

- a) **Previo análisis de la solvencia** por parte del Prestamista, de la variación de las circunstancias que motivaron la concesión del Crédito (como puede ser, de conformidad con la Política de Crédito interna, el aumento del poder adquisitivo del Prestatario, la variación al alza de su franja salarial o la reducción del nivel de riesgo), la actualización de la información financiera y evaluación de solvencia del Prestatario, **el Prestamista podrá, en caso de resultado positivo y con el consentimiento del Prestatario, aumentar el Límite de Crédito de la línea de Crédito.**
- b) **Previo análisis de la solvencia** por parte del Prestamista de la variación de las circunstancias que motivaron la concesión del Crédito (como puede ser, de conformidad con la Política de Crédito interna, el reducción significativa del poder adquisitivo del Prestatario, reducción significativa de su franja salarial o el aumento del nivel de riesgo), de la actualización de la información financiera y de la evaluación de solvencia del Prestatario, **el Prestamista podrá y con el consentimiento del Prestatario, en caso de resultado negativo, reducir el Límite de Crédito de la línea de Crédito.**
- c) La decisión de aumentar o reducir el Límite de Crédito concedido en cada momento será **comunicada al Prestatario** a través de la Aplicación móvil, descargable en soporte duradero y con una antelación previa de al menos un (1) mes. En dicha comunicación se informará de los términos exactos de la modificación y de los derechos de los que goza el Prestatario.
- d) En el supuesto de que **el Prestamista decidiera aumentar el Límite de Crédito del Prestatario, este aumento se aplicará de manera inmediata** (salvo oposición por el Prestatario y al margen de la pertinente comunicación de dicha circunstancia al Prestatario), en cuanto son condiciones más favorables para este último. En base a lo anterior, en el plazo de un (1) mes a contar desde la comunicación, el Prestatario podrá (i) aceptar la modificación del Límite de Crédito, (ii) rechazar la modificación del Límite de Crédito y mantenerlo sin el aumento propuesto,

- o bien (iii) rechazar la modificación y dar por resuelto el Contrato sin coste adicional. Si transcurrido el plazo de un (1) mes desde la recepción de la comunicación efectuada por el Prestamista sobre la modificación del Límite de Crédito, el Prestamista no recibe comunicación escrita o electrónica del Prestatario rechazando el nuevo Límite de Crédito, o bien resolviendo el Contrato, se entenderá prestada la conformidad al aumento del Límite de Crédito
- e) En el supuesto de que el Prestamista comunicara al Prestatario, con una antelación mínima de un (1) mes a la fecha de efectos, su intención de reducir el Límite de Crédito por las razones indicadas en el punto b) anterior, el Prestatario podrá (i) aceptar la modificación del Límite de Crédito o bien (ii) rechazar la modificación y dar por resuelto el Contrato sin coste adicional. Si transcurrido el plazo de un (1) mes desde la recepción de la comunicación efectuada por el Prestamista sobre la modificación del Límite de Crédito, el Prestamista no recibe comunicación escrita o electrónica del Prestatario rechazando el nuevo Límite de Crédito, o bien resolviendo el Contrato, se entenderá prestada la conformidad a la reducción del Límite de Crédito.
- f) En el supuesto de modificación del límite de crédito, el Prestamista informará de forma individualizada, a través del Área de Usuario de la Aplicación móvil de la entidad colaboradora, (i) el nuevo límite, (ii) la cuantía de la deuda acumulada hasta ese momento, (iii) la nueva cuota que deberá pagar (en su caso) y (iv) la información prevista en la cláusula 9.7 de las presentes condiciones contractuales.
- g) En caso de que el Prestatario opte por resolver el contrato, se procederá a la devolución anticipada del Crédito conforme a la cláusula 19 siguiente, sin que el Prestamista tenga en este caso derecho a compensación alguna en concepto de amortización anticipada.
- h) El Prestamista podrá realizar a su discreción esta revisión de la concurrencia de los criterios indicados en las Cláusulas 18.2.a) y 18.2.b) y,

por tanto, la modificación de los Límites de Crédito con una frecuencia trimestral y no menor

18.3. El Prestatario hará uso del Límite de Crédito mediante solicitudes de disposición a través del Área de Usuario, o mediante cualquier otro medio admitido por el Prestamista y de conformidad con el procedimiento especificado por el Prestamista. El Prestatario deberá cumplir todos los requisitos mencionados en las presentes Condiciones Generales para realizar la solicitud de disposición.

18.4. El Prestatario podrá disponer del dinero hasta Límite de Crédito concedido en cada momento, el cual figurará especificado en la Aplicación móvil de la entidad colaboradora. La solicitud de disposición del Prestatario será rechazada en caso de superarse el Límite de Crédito.

18.5. Si el Prestatario excediese el Límite del Crédito, el Prestamista podrá exigir el pago inmediato del exceso, cualquiera que sea su origen. El exceso del límite puede ser objeto de un recibo separado. El cobro de dicho importe se realizará según lo establecido en las cláusulas 6 (TIN), 7 (TAE) y 8 (Amortización de la Línea de Crédito) de las Condiciones Generales.

19. Reembolso anticipada

19.1. El Prestatario podrá reembolsar anticipadamente total o parcialmente, y en cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las obligaciones derivadas del mismo, los Intereses devengados (calculados el día en que se satisfagan las obligaciones), el importe del principal del Crédito y las penalizaciones por impago (si las hubiera).

Para calcular el importe pagadero exacto, el Prestatario contactará con el Prestamista por teléfono, o a través de correo electrónico, un día antes de efectuar dicho pago, o accederá a la información en el área de usuario.

19.2. El Prestamista podrá tener derecho a percibir una compensación justa y justificada objetivamente por los posibles costes directamente derivados del reembolso anticipado del Crédito, siempre que el reembolso anticipado se produzca dentro de un período en el cual el tipo deudor sea fijo.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Créditos al Consumo, dicha compensación no podrá ser superior al 1 por 100 del importe del Crédito reembolsado anticipadamente si el período restante entre el reembolso anticipado y la terminación acordada del contrato de Crédito es superior a un año.

Si el período no supera un año, la compensación no podrá ser superior al 0,5 por 100 del importe del Crédito reembolsado anticipadamente. En cualquier caso, el Prestatario tendrá que hacer un reembolso mínimo al Prestamista del Pago mensual Mínimo por cada mes de Crédito pendiente, Intereses u otros pagos.

20. Bloqueo y Resolución del Contrato

20.1. El Prestamista podrá bloquear el Contrato y, por consiguiente, el consiguiente derecho de utilización de la Línea de Crédito en cualquier momento durante su vigencia, en los siguientes casos:

- i. Por razones objetivamente justificadas relacionadas con la seguridad de la Línea de Crédito (en el caso de que se detecten transacciones sospechosas como podrían ser, por ejemplo, transacciones realizadas

de manera recurrente desde ubicaciones que, en teoría, no tendrían por qué llevarse a cabo o, en caso de pérdida de la tarjeta física de la entidad colaboradora, así como existiesen indicios de graves irregularidades que puedan suponer un incumplimiento de las obligaciones en relación con medidas de prevención de blanqueo de capitales y defraudación fiscal; fraude; falseamiento o inexactitud de la información facilitada).

- ii. Por la sospecha de su utilización no autorizada o fraudulenta de la Línea de Crédito.
- iii. Si como consecuencia de su utilización se produce un aumento significativo del riesgo de que el Prestatario pueda ser incapaz de hacer frente a su obligación de pago
- iv. En el caso de reclamación administrativa o judicial contra Prestatario.
- v. Por la declaración de insolvencia del Prestatario de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.
- vi. En caso de fallecimiento del Prestatario o si incurre en alguna causa que disminuya o modifique su capacidad civil.
- vii. Por la falta de pago total de las obligaciones del Prestatario o de, al menos, tres cuotas consecutivas y consecuente incumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por el Prestatario frente al Prestamista.
- viii. Si el Prestatario apareciere en un fichero perteneciente a algún prestador de servicios de información sobre solvencia patrimonial o Crédito, cuyos supuestos y salvo que el Prestamista consienta lo contrario, quedará automáticamente bloqueado en todo caso el límite de Crédito o disposición concedido en virtud del contrato.

El Prestamista informará al Prestatario del bloqueo y la cancelación (en el caso de los puntos i) a vii) indicados) de la Línea de Crédito y de los motivos

existentes para ello mediante notificación en papel u otro soporte duradero que se le remitirá a las direcciones de contacto indicadas en este documento antes de proceder a la adopción de la medida de cancelación o bloqueo o inmediatamente después de realizarla, a menos que la comunicación de tal información este prohibida por una norma de la Unión Europea o sea contraria a objetivos de orden público o de seguridad pública

20.2. En caso de concurrencia de cualquiera de los supuestos mencionados en el párrafo 20.1. i) a vii), **el Prestamista se reserva el derecho igualmente de resolver el Contrato y el Prestatario se compromete a reembolsar el Crédito, los Intereses y comisiones devengadas.**

21. Protección de datos de carácter personal

21.1. En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y demás disposiciones aplicables, el Solicitante de Préstamo puede consultar la información relativa al tratamiento de sus datos personales en nuestra Política de Privacidad, a la que puede acceder a través de este enlace: <https://credito.plazo.es/privacidad/>.

Sin perjuicio de la información contenida en la Política de Privacidad, accesible a través de la información adicional en el apartado 21.10, el Prestamista tratará los datos del Solicitante de Préstamo para las finalidades y otras particularidades indicadas en este apartado 21.

21.1.1 Responsable del tratamiento

El responsable del tratamiento de sus datos personales es IDFINACE PLAZO, S.L.U. (el Prestamista), con NIF B-02.996.668 domicilio en calle Tuset 5, 3º - 08006 Barcelona.

El Prestamista ha designado un **Delegado de Protección de Datos** al que se puede dirigir para cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus datos personales mediante correo electrónico a la dirección dpd@plazo.es o la dirección postal indicada en el párrafo anterior.

21.1.2. Finalidad y legitimación (base jurídica) del tratamiento

El Prestamista, informa al Prestatario de que los datos que le facilite a través de la presente contratación y de la Aplicación móvil de la Entidad colaboradora serán tratados con las siguientes finalidades:

- Para la celebración, mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual o precontractual, incluida la evaluación, la valoración y el seguimiento, mediante técnicas de puntuación (scoring) y análisis de expertos, de la solvencia y el riesgo de los solicitantes del Crédito que, en su caso, esta relación contractual o precontractual comporte.

La base jurídica que legitima esta finalidad es la ejecución del contrato en el que el Prestatario es parte o para realizar gestiones, a petición del Prestatario, previas a la suscripción de las Condiciones Generales.

Dicho tratamiento puede incluir la recepción de llamadas y comunicaciones automáticas, en los términos expresados en el apartado 5 de estas Condiciones Generales.

Si no nos facilita los datos personales necesarios para cumplir con esta finalidad, no se podrá formalizar el Contrato.

- Para prevenir posibles fraudes por prácticas fraudulentas e ilícitas durante la operativa del contrato, como, por ejemplo, la suplantación de identidad.

La base jurídica que legitima esta finalidad es el interés legítimo que tiene el Prestamista en evitar dichas operaciones que pongan en riesgo la solvencia de la entidad.

- El cumplimiento de la normativa aplicable que corresponda al Prestamista, como, por ejemplo, en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En estos casos, la base jurídica que legitima este tratamiento es la existencia de una obligación legal que ha de ser cumplida por parte del Prestamista.

- El envío de información acerca de productos y servicios así como para la realización de actividades y comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales mediante cualquier medio electrónico (según el artículo 21 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico), ya sea mediante el envío de correos electrónicos y de mensajes a través de cualquier sistema incluyendo SMS, MMS, etc., por parte del Prestamista que incorporen información sobre productos y servicios comercializados por el Prestamista tales como promociones especiales – incluyendo programas de fidelización de clientes. La base jurídica que legitima este tratamiento es el interés legítimo del Prestamista en promocionar los productos y/o servicios contratados. Asimismo, salvo que concurra otra base jurídica aplicable, el consentimiento del Prestatario para la recepción de comunicaciones comerciales sobre otros productos y/o servicios no relacionados con los contratados. En todo caso, el

Prestatario podrá oponerse al envío de estas comunicaciones comerciales enviando un correo electrónico a dpd@plazo.es, indicando su DNI o documento identificativo equivalente, para su correcta identificación y, todo ello sin perjuicio de la solicitud adicional de información en caso de ser necesario para verificar la identidad del interesado.

- Para ceder, total o parcialmente a terceros, su posición contractual y/o los derechos de crédito, así como para otorgar en garantía los citados derechos de crédito, compartiendo los datos del Solicitante de Préstamo en los términos establecidos en las presentes Condiciones Generales.

La principal base jurídica que legitima este tratamiento es la relación contractual entre el Prestamista y el Prestatario.

21.2. Categorías de datos personales que tratamos

El Prestamista trata datos personales del Prestatario necesarios para las finalidades indicadas, tales como:

- Información de identificación: por ejemplo, nombre y apellidos, DNI o NIE, pasaporte, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, sexo, fotografía, dirección IP.
- Información de contacto: por ejemplo, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono.
- Situación familiar: por ejemplo, estado civil, número de hijos.
- Situación fiscal: por ejemplo, número de identificación fiscal.
- Información relativa a su formación y empleo: por ejemplo, nivel de estudios, empleo, nombre del empleador, retribución.

- Datos bancarios, financieros y sobre operaciones: por ejemplo, detalle de la cuenta bancaria, número de tarjetas de crédito, transferencias de dinero, historial crediticio, deudas y gastos, incidentes de pago.
- Datos de sus interacciones con nosotros: por ejemplo, conversaciones telefónicas, WhatsApp, SMSs, emails, conexión a servicios en línea y dirección IP.
- Información relacionada sobre sus hábitos y preferencias: por ejemplo, datos relacionados con el uso que el prestatario hace de nuestros productos y servicios
- Datos biométricos: por ejemplo, análisis biométrico facial de la fotografía del documento de identidad y autorretrato o “*selfie*”, previo consentimiento explícito del Prestatario para la verificación de la identidad del mismo y registro de voz de las llamadas mantenidas con el Prestatario

21.3. Origen o fuente de los datos que tratamos

Estos datos son recogidos directamente del Cliente durante el proceso de solicitud de préstamo, así como, a través de la aplicación web y móvil, de la entidad colaboradora (IDFINANCE PLAZO, S.L.U.), previa aceptación de su correspondiente Política de Privacidad, para que el Prestamista pueda gestionar la solicitud, así como la relación precontractual y contractual.

Asimismo, los datos pueden ser recogidos directamente del Cliente a través de los terceros afiliados de Marketing del Responsable (empresas comparadores de préstamos), previa información y consentimiento del Cliente para ello.

Para el análisis y, en su caso, concesión, seguimiento y control de la financiación solicitada, el Prestamista podrá recabar información relativa a antecedentes crediticios y posiciones de riesgo de entidades prestadores de

servicios de información sobre solvencia patrimonial y Crédito (en particular, del Servicio de Crédito de Asnef-Equifax) del Prestatario.

Además de los datos que IDFINANCE PLAZO, S.L.U. proporciona, el Prestamista podrá recibir información sobre el Prestatario de otras entidades del Grupo IDFinance (previo consentimiento del Prestatario otorgado a dichas entidades), instituciones financieras, administraciones públicas, proveedores, encargados de tratamiento y fuentes de acceso público; sobre su solvencia, su posición financiera, pasivos y deudas, su situación laboral, los registros pertinentes (incluidos aquellos que contengan información sobre renta, historial crediticio, deudas frente a terceros, direcciones, documentos de identidad falsos, fraudes, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y personas políticamente expuestas).

Puedes consultar más información sobre estos terceros a través de nuestra política de privacidad en el siguiente enlace <https://credito.plazo.es/privacidad/>

El Prestamista también podrá recibir información de bancos, instituciones financieras y de pago sobre los cargos que el Prestatario le haya abonado.

Asimismo, de socios comerciales encargados de proporcionar servicios técnicos, de pago y de entrega, de redes publicitarias, de proveedores analíticos, y de proveedores de búsqueda cuando nos ofrezcan servicios.

Además de lo anterior, le informamos de que para el análisis y, en su caso, concesión, seguimiento y control de la financiación solicitada, podremos recabar información relativa a sus antecedentes crediticios y posiciones de riesgo de entidades prestadores de servicios de información sobre solvencia

patrimonial y Crédito (en particular, del Servicio de Crédito de Asnef-Equifax), así como de otras empresas del grupo empresarial IDFINANCE.

21.4. Destinatarios de sus datos personales

El Prestamista podrá dar acceso a los datos personales del Prestatario a prestadores de servicios del Prestamista. Estos prestadores pueden estar ubicados en estados fuera del Espacio Económico Europeo. Cuando no se haya declarado que cuentan con un nivel de protección equivalente al europeo, el Prestamista adoptará las correspondientes cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea.

Categorías de destinatarios de sus datos personales:

- a) Los datos personales del Prestatario se podrán comunicar a otras entidades del grupo empresarial ID FINANCE para fines administrativos internos (sobre la base del interés legítimo del responsable del tratamiento, por ejemplo, para evitar prácticas fraudulentas e ilícitas que pongan en riesgo la solvencia de la entidad), de análisis de solvencia y prevención de delitos (como consecuencia de obligaciones legales, en particular en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo), incluido el tratamiento de datos personales de clientes y empleados.
- b) De la misma manera, en caso de impago en el término previsto para ello, y habiéndose cumplido los requisitos legales necesarios y comunicaciones pertinentes, los datos personales del Prestatario podrán ser comunicados al sistema común de información crediticia de Asnef-Equifax gestionado por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), con NIF G-28516003 y dirección postal en C/ Velázquez, 64-66, 2ª planta, 28001, Madrid, Teléfono: 91 781 45 54.

- c) Como se ha comentado anteriormente, como consecuencia de obligaciones legales y, en concreto, en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el Prestamista podrá comunicar los datos personales del Prestatario a las autoridades u organismos oficiales competentes.
- d) El Prestamista podrá comunicar sus datos personales a otras autoridades u organismos oficiales en el caso de que existir una obligación legal para ello que el Prestamista deba cumplir.
- e) Para la correcta ejecución de Contrato, podremos dar acceso a sus datos de carácter personal a colaboradores o partners, respetando en todo caso los preceptos legales en su almacenamiento y tratamiento, y según lo dispuesto en nuestra Política de Privacidad. En el caso de los proveedores con acceso a datos personales se ha formalizado el consecuente contrato de encargado del tratamiento de conformidad con la normativa de aplicación. Los colaboradores o partners de la Entidad colaboradora cuentan con nuestra total confianza, y desarrollan su actividad teniendo en cuenta la legislación relativa a protección de datos y aplicando las medidas de seguridad adecuadas.
- f) Para la validación de la cuenta bancaria del Prestatario podemos recabar información mediante el servicio de Agregación de información de cuentas” (“openbanking”) ofrecido por UNNAX REGULATORY SERVICES, E.D.E., S.L.U. Para más información, consulte los apartados 20.1.2 y 20.6.
- g) Empresas terceras a las que se haya cedido total o parcialmente, la posición contractual y/o los derechos de crédito del Prestamista, así como para otorgar en garantía los citados derechos de crédito.

21.5. Decisiones automatizadas

Los datos personales del Prestatario podrán ser sometidos a la toma de decisiones automatizada para (i) evaluar su solvencia financiera a efectos de

conceder la línea de Crédito, (ii) para realizar las operaciones de “Know Your Costumer (KYC)”, (iii) para detectar operaciones fraudulentas y (iv) para decidir si las modificaciones en la Línea de Crédito se ajustan a los criterios de solvencia establecidos en el contrato y la Política de Crédito interna del Prestamista.

Así, mediante el análisis de datos personales concretos, seleccionados según la finalidad anteriormente indicada, y bajo criterios objetivos previamente determinados por el Prestamista, se determinará si se (i) concede o no la línea de Crédito, (ii) así como si se puede proceder a la contratación teniendo evitando las relaciones comerciales con personas relacionadas con el terrorismo, la corrupción o el blanqueo de capitales, (iii) existen comportamientos sospechosos durante la contratación que puedan suponer un engaño al Prestamista y/o iv) se procede a la modificación del límite en la Línea de Crédito.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Prestatario no está conforme, tiene derecho a expresar su punto de vista y a oponerse a esta toma de decisiones automatizadas, aportando la información que considere oportuna para rebatir la decisión adoptada, así como solicitar que la decisión sea revisada manualmente con intervención humana. Para ejercer dichos derechos, consulte el apartado 21.7.

El Prestatario puede obtener más información sobre las decisiones automatizadas que podemos llevar a cabo en nuestra Política de Privacidad.

21.6. Servicio de agregación de información de cuentas

Si durante el proceso de solicitud, el Prestatario aceptara voluntariamente la validación de su cuenta bancaria mediante el servicio de “Agregación de

información de cuentas” ofrecido por UNNAX (UNNAX REGULATORY SERVICES, E.D.E., S.L.U.) otorgando acceso a sus datos financieros, el Prestatario autoriza al Prestamista a acceder (a través del servicio prestado por UNNAX) a la información relativa a las transacciones realizadas de acuerdo a las finalidades enumeradas en la cláusula 21.1.2 y de conformidad con la legislación aplicable.

21.7. Derechos que puede ejercitar con relación a sus datos personales

El Prestatario tiene derecho a ejercer sus derechos de **acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición**, así como a **revocar el consentimiento** prestado para el envío de comunicaciones comerciales electrónicas.

También puede ejercer su derecho **a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado** que le puedan afectar o producir efectos jurídicos con las excepciones indicadas en el Reglamento General de Protección de Datos, fundamentalmente al ser necesario para la celebración o ejecución del contrato.

Para ello deberá enviar un correo electrónico a la dirección dpd@plazo.es o una carta dirigida a: IDFINANCE PLAZO., calle Tuset 5. 3º, 08006 Barcelona, indicando en el asunto qué derecho quiere ejercer, así como identificándose mediante su número de Documento Nacional de Identidad, nombre y apellidos, así como, en caso de representación, documentación suficiente que acredite dicha representación o autorización firmada por ambas partes (representante y representado).

En determinadas circunstancias, a través de la anterior dirección postal o de correo electrónico, el Prestatario puede tener derecho a obtener más

información sobre las finalidades anteriormente descritas o la obligación legal que legitima el tratamiento, así como acceso a otras cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos, como información sobre la evaluación o ponderación del interés legítimo que el Prestamista ha llevado a cabo en relación con el tratamiento de datos personales.

De la misma manera, en caso de que el Prestario considere que sus datos personales no se han tratado correctamente, este tiene derecho a presentar una reclamación ante la **Agencia Española de Protección de Datos** (www.aepd.es) como autoridad de control competente en la materia, a la siguiente dirección C/ Jorge Juan, 6 – 28001, Madrid; o mediante el siguiente enlace <https://sedeagpd.gob.es> <https://sedeagpd.gob.es>.

En el caso que el Prestatario ejerza su derecho de rectificación de datos, deberá indicar el dato erróneo y la corrección que debe realizarse, acompañada de la documentación justificativa. En caso de que no acredite lo anterior, se denegará la corrección de datos de acuerdo con lo que establece la normativa vigente.

21.8. Plazos de conservación de sus datos personales

El Prestatario conservará sus datos durante toda la vigencia de la relación contractual, mientras sean necesarios para cumplir con la finalidad para la cual se han recogido y, tras la finalización de la misma o retirado el consentimiento, durante los plazos necesarios para atender los requerimientos de las autoridades judiciales, administrativas o de las Fuerzas de Seguridad del Estado y debidamente bloqueadas según lo previsto en la normativa aplicable.

Así, los datos podrán ser conservados por un plazo máximo de diez (10) años,

desde la terminación de la relación de negocios; o por un máximo de seis (6) años, desde la ejecución de la operación.

El Prestatario puede obtener más información sobre los plazos de conservación de sus datos personales en nuestra Política de Privacidad.

21.9. Actualización de la información de carácter personal

El Prestatario tiene el deber de informar al Prestamista de cualquier cambio que se produzca en la información suministrada en relación con la Solicitud de la Línea de Crédito.

21.10. Información adicional

El Prestatario puede obtener más información sobre los tratamientos, las decisiones automatizadas que podemos llevar a cabo y los plazos de conservación de sus datos personales en nuestra Política de Privacidad <https://credito.plazo.es/privacidad/>

21.11. Política de cookies

Para la utilización del sitio web es necesaria la utilización de cookies. Las cookies se utilizan con la finalidad de analizar su navegación en nuestra Página Web o Aplicación con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que ofrecemos, gestionar el contenido de las solicitudes de crédito y ofrecer consejos u ofertas personalizadas (por ejemplo, cambiando el aspecto de nuestra Página Web o Aplicación según el uso que el usuario haga de las mismas).

Si el Prestatario lo desea puede decidir qué cookies instalar en su dispositivo a través del configurador habilitado en nuestra Página Web o Aplicación, así

como configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Se recomienda consultar las instrucciones y manuales del navegador para ampliar esta información.

Puede consultar más información sobre las cookies y el uso que hacemos con ellas en nuestra Política de Cookies <https://credito.plazo.es/politica-de-cookies/>

22. Cumplimiento Normativo

22.1. Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo

El Prestatario y el Prestamista reconocen y aceptan que:

- Están sujetos a lo establecido en la **Ley 10/2010, de 28 de abril**, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como en el **Real Decreto 304/2014**, de 5 de mayo, que aprueba su Reglamento.
- Han actuado conforme a la citada normativa en el marco de la relación contractual.
- El Prestatario declara que no ha sido objeto de investigaciones relacionadas con delitos financieros.
- El Prestatario se compromete a no destinar los fondos recibidos en virtud del presente contrato a actividades ilícitas o sujetas a sanciones internacionales.

Ambas partes se comprometen a cumplir con la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

22.2. Compromiso de Ética, Anticorrupción y Cumplimiento Penal

El Prestatario declara conocer y aceptar los principios de actuación ética, integridad y cumplimiento normativo promovidos por el Prestamista, así como haber sido informado de la existencia de su Código Ético y Canal de Comunicaciones, ambos disponibles en la página web corporativa del Prestamista.

Asimismo, el Prestatario se compromete a actuar de conformidad con la legislación vigente y a abstenerse de realizar o participar en conductas contrarias a la legalidad o a los principios éticos del Prestamista, incluyendo actos de corrupción, soborno, fraude, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o conflictos de interés, comprometiéndose a comunicar cualquier situación que pudiera afectar a la correcta ejecución de la relación contractual.

Las partes manifiestan su compromiso con la prevención de delitos y la lucha contra el soborno. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 22.1 y 22.2 podrá dar lugar a la resolución del contrato, sin perjuicio de otras acciones legales que pudieran corresponder.

22.3. Canal de Comunicaciones

El Grupo ID Finance ha habilitado un Canal de Comunicaciones para la recepción de notificaciones (consultas y denuncias) relacionadas con cuestiones éticas o de responsabilidad penal corporativa.

Dicho canal se encuentra disponible a través de la página web corporativa, en el apartado "Línea Ética": <https://idfinance.integrityline.com/frontpage>

23. Deber de actualización de la información

23.1. El Prestatario tiene el deber de informar al Prestamista de cualquier cambio que se produzca en la información suministrada en solicitud de la línea de Crédito.

24. Derecho de cesión

24.1. El Prestatario acepta que el Prestamista tiene el **derecho de ceder en su totalidad o en parte su posición contractual y/o los derechos de crédito,** así como para otorgar en garantía los citados derechos de crédito a un Tercero que asuma los derechos del mismo, según lo establecido en el artículo 31 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo. La cesión no supondrá en ningún caso la limitación de los derechos del Prestatario ni el aumento de sus obligaciones, a no ser que medie su consentimiento expreso. El Prestatario tendrá derecho a oponer contra el tercero las mismas excepciones y defensas que le hubieren correspondido contra el Prestamista, incluida la compensación.

24.2. El Prestatario no podrá ceder su posición contractual, salvo consentimiento expreso por parte del Prestamista.

24.3. El Prestamista podrá ceder, total o parcialmente, transferir, sustituir, pignorar, subrogar sus derechos y/u obligaciones bajo el contrato de línea de Crédito y/o ceder la posición contractual a un Tercero (o entidad de su grupo), todo ello sin necesidad de obtener el consentimiento previo del Prestatario.

24.4. Cuando así esté estipulado en la normativa nacional o regional aplicable vigente en cada momento, el Prestamista notificará por escrito al Prestatario sobre la transmisión indicada en la cláusula 23.4 anterior, especificando toda la información necesaria de conformidad con aquella.

25. Duración y terminación del contrato de línea de Crédito

25.1. El Contrato tendrá una duración **indefinida**.

El Prestatario tendrá derecho a resolver el Contrato en cualquier momento y libre de cargas sin una razón justificada previa notificación a la otra Parte. El Prestatario deberá notificar su intención de resolución por escrito a la dirección de correo clientes@plazo.es.

El Prestamista tendrá derecho a resolver el Contrato en cualquier momento con al **menos dos (2) meses** de preaviso por escrito o mediante el área Personal, cuando concurran las circunstancias indicadas en la cláusula 20.1. i) a vii) [Bloqueo y resolución del contrato]. En este caso, el Prestamista comunicará al Prestatario por escrito o a través de cualquier otro Soporte Duradero antes de la resolución, las razones de la resolución del Contrato antes de que ésta surta efecto.

25.2. El Prestamista tendrá derecho a cobrar las Comisiones Aplicables hasta que el Prestatario haya satisfecho todas las obligaciones contractuales en virtud del Contrato.

25.3. La resolución por el Prestamista del Contrato en virtud de lo establecido en la cláusula 8 (Amortización de la Línea de Crédito) anterior implicará la obligación inmediata del Prestatario de reembolsar anticipadamente el Crédito dispuesto.

26. Modificación de las condiciones de la línea de Crédito

26.1. De conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, se acuerda expresamente que el Prestamista podrá modificar las Condiciones Generales, comunicándolo de manera individualizada al Prestatario a través de la

Aplicación móvil y/o correo electrónico con una antelación mínima de, al menos, un (1) mes respecto a la fecha en la que entrarán en vigor las modificaciones contractuales. No obstante lo anterior, en caso de que las modificaciones propuestas por el Prestamista fuesen más favorables para el Prestatario podrán aplicarse inmediatamente, al margen de la correspondiente notificación al respecto.

26.2. Si con anterioridad a la fecha propuesta de entrada en vigor de las modificaciones contractuales, el Prestamista no recibe comunicación escrita o electrónica del Prestatario rechazando las nuevas modificaciones contractuales, se entenderá prestada la conformidad a dichas modificaciones. En caso de disconformidad con las modificaciones propuestas por el Prestamista, el Prestatario tendrá la facultad de resolver el Contrato sin penalización alguna.

27. Servicio de Atención al Cliente

27.1. El Prestatario que haya presentado la solicitud de la línea de Crédito, podrá descargar los documentos integrantes de este Contrato a través del área de usuario, apartado Avisos Legales durante el plazo de vigencia del mismo.

27.2. Por el presente Contrato, las Partes manifiestan su deseo de resolver cualquier conflicto, controversia o reclamación que resulte de este Contrato, o que esté relacionado con él, mediante negociaciones de mutuo acuerdo. En caso de controversias u otros asuntos relativos a las relaciones entre el Prestamista y el Prestatario, así como con el objetivo de atender las dudas y las consultas que el Prestatario pueda tener en la fase de asistencia previa, este último podrá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente del Prestamista de forma electrónica en: clientes@plazo.es o bien por teléfono

llamando al 900 533 861 / 936 289 010. En aquellos casos en los que no se pueda alcanzar una solución amistosa entre las Partes, cualquiera de ellas tendrá derecho a interponer una acción ante los tribunales del domicilio del Prestatario en territorio español.

27.3. El Prestatario tiene reconocidos todos los derechos que la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de crédito al Consumo le reconoce y que le sean aplicables en cada caso en particular durante la relación contractual con el Prestamista.

27.4. El Contrato y las cuestiones con él relacionadas se regirán por la legislación española. En particular, este Contrato estará regido por las presentes Condiciones Generales, la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre Comercialización a Distancia de Servicios Financieros Destinados a los Consumidores, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como el resto de la legislación que pueda resultarle aplicable.

28. Resolución extrajudicial

En caso de controversias relativas a la contratación y publicidad online, protección de datos, protección de menores y accesibilidad, el usuario podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de controversias de la plataforma europea de resolución de litigios en línea (ODR) (<https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES>) y de Confianza Online, a través de la dirección <https://www.confianzaonline.es>.

El Prestamista no está adherido a ninguna junta arbitral de consumo para la resolución de conflictos relacionados con el contrato.

29. Derechos de propiedad intelectual e industrial

29.1. El presente Contrato se rige por las leyes sobre propiedad intelectual e industrial españolas, así como por la legislación internacional en dicha materia. En ningún caso se entenderá que la adquisición y/o contratación de los productos o servicios ofertados a través de este Contrato, implique una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte del Prestamista.

29.2. Consiguientemente, la suscripción del presente Contrato implica el compromiso del Prestatario de no vulnerar ningún derecho de propiedad industrial o intelectual derivado de cualquier elemento integrado o presente en este contrato, sin el previo consentimiento escrito, expreso e inequívoco del Prestamista.

30. Disposiciones finales

30.1. Todas las notificaciones relacionadas con este Contrato intercambiadas entre las Partes se efectuarán en español y se enviarán a la dirección de correo postal o de correo electrónico de las Partes.

Asimismo, con el objeto de intercambiar comunicaciones, las Partes podrán utilizar el chat de la Aplicación móvil, teniendo en cuenta que el Prestamista también podrá enviar notificaciones mediante mensajes de texto (SMS).

Mediante el presente Contrato, las Partes acuerdan que las notificaciones enviadas por cualquier medio tendrán la misma validez y efecto legal que las notificaciones por escrito enviadas por correo postal o correo electrónico, salvo que en este contrato se prevea un procedimiento de notificación específico.

30.2. A los efectos del presente Contrato, se entiende que una notificación ha sido debidamente recibida en los siguientes supuestos: tras la recepción del acuse de recibo; cinco (5) días naturales después de enviarla, si se remite por correo postal; o después de un (1) día natural, si se envía en formato electrónico.

31. Régimen Lingüístico

31.1. La información y los términos contractuales se facilitarán en la lengua en la que está redactado este documento.

Con su consentimiento, durante la duración del contrato nos comunicaremos con usted en la lengua en la que esté redactada el contrato.

31.2. El Prestamista pone a disposición del Prestatario la presente información y términos contractuales en las distintas lenguas cooficiales, previa solicitud al departamento de Atención al Cliente en la dirección de correo electrónico clientes@plazo.es

32. Ley aplicable y jurisdicción

Estas Condiciones Generales de Contratación se rigen por la Ley española. Las Partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales del domicilio del Prestatario.